

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1611/2536

นางปราณีต ปาสาจะ

โจทก์

นางปราณี ประคองจิต

จำเลย

นางปราณี ประคองจิต จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาจำเลยที่ว่าการส่งหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลย ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจำเลยไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ตามฟ้องโจทก์นั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจาก จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันกู้ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 28)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 31)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาของจำเลยอ้างว่า โจทก์ส่งหมายเรียก และสำเนา
คำฟ้อง ณ สถานที่ซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง
ไม่มีโอกาสต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้น หากได้ความตามคำร้องของ จำเลย การส่งหมาย
เรียก และสำเนาคำฟ้อง การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ตลอดจนคำบังคับ ย่อมไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
ให้รับฎีกาของจำเลย ไว้ดำเนินการต่อไป จำเลยชำระค่าขึ้นศาลในชั้นนี้มา 200 บาท
ให้ศาลชั้นต้นหักไว้เป็นค่าคำร้องเสีย 40 บาท นอกนั้นคืนให้แก่จำเลย

พิเคราะห์แล้ว ตามฎีกาของจำเลยอ้างว่า โจทก์ส่งหมายเรียก และสำเนา
คำฟ้อง ณ สถานที่ซึ่งไม่ใช่ภูมิลำเนาของจำเลย เป็นเหตุให้จำเลยไม่ทราบว่าถูกฟ้อง
ไม่มีโอกาสต่อสู้คดีมาตั้งแต่ต้น หากได้ความตามคำร้องของ จำเลย การส่งหมาย
เรียก และสำเนาคำฟ้อง การส่งหมายนัดสืบพยานโจทก์ตลอดจนคำบังคับ ย่อมไม่
ชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย
ให้รับฎีกาของจำเลย ไว้ดำเนินการต่อไป จำเลยชำระค่าขึ้นศาลในชั้นนี้มา 200 บาท
ให้ศาลชั้นต้นหักไว้เป็นค่าคำร้องเสีย 40 บาท นอกนั้นคืนให้แก่จำเลย

(ถวิล ตริเพชร-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ